

PUTUSAN

Nomor 81/Pdt.G/2025/PA.Prob



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan putusan yang dilangsungkan secara elektronik perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK 3574020305980002, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 03 Mei 1998, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA PROBOLINGGO, dengan domisili elektronik di alamat email: *fidhoyuda@gmail.com*, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, NIK 3574027108010004, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 31 Agustus 2001, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA PROBOLINGGO (rumah milik orang tua Termohon), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Februari 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* Nomor 81/Pdt.G/2025/PA.Prob tanggal 11 Februari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 30 April 2021 dihadapan Pejabat PPN KUA

Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo dengan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0080/013/IV/2021 tanggal 30 April 2021;

2. Bahwa pada saat dilaksanakan perkawinan, Pemohon berstatus Jejak umur 23 tahun, sedangkan Termohon berstatus Perawan umur 20 tahun;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama semula dan terakhir di rumah milik Pemohon di wilayah Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo, namun saat ini Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang bertempat tinggal di rumah milik orang tua Termohon di wilayah Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo;

4. Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana suami istri dengan baik (ba'da al dukhul) dan dikaruniai seorang anak yang bernama Nadia Putri Aflando binti Fido Yuda Pratama, Perempuan, Tempat lahir Probolinggo, Lahir tanggal 15 Maret 2022, dalam asuhan Pemohon;

5. Bahwa sejak akhir bulan Agustus 2021 (empat bulan setelah menikah) kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :

6.1. Termohon sering menuntut nafkah (lahir) di luar kemampuan Pemohon;

6.2. Termohon mempunyai Pria Idaman Lain (PIL), Pemohon mengetahui dari media sosial (Tiktok) milik Termohon dan PIL tersebut pernah mengirimkan foto bersama Termohon kepada paman Pemohon;

6.3. Ketika terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, Termohon sering marah, berkata kasar, dan sering meminta cerai kepada Pemohon;

6.4. Ketika Pemohon menasehati Termohon, Termohon sering membantah dan selalu mengulangi kesalahan kembali;

- 6.5. Ketika Pemohon mengajak Termohon untuk berhubungan suami-isteri, Termohon sering menolak dengan alasan capek;
- 6.6. Termohon tidak pernah melayani Pemohon dengan baik seperti tidak menyiapkan makanan untuk Pemohon dan keperluan lainnya;
- 6.7. Pemohon dan Termohon terakhir melakukan hubungan suami isteri pada akhir bulan Mei 2024;
7. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada tanggal 07 Juni 2024 hingga sekarang selama lebih kurang 8 (delapan) bulan 4 (empat) Hari, telah berpisah rumah, saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon di wilayah Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo, dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik orang tua Termohon di wilayah Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo;
8. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama 8 (delapan) bulan 4 (empat) Hari, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;
9. Bahwa setelah Termohon pergi meninggalkan Pemohon, pada tanggal 07 Juni 2024, telah dilakukan upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga Pemohon maupun Termohon untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Probolinggo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan, kecuali pada persidangan tanggal 05 Maret 2025 dan tanggal 12 Maret 2025 Termohon tidak pernah hadir lagi menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas para pihak dan ternyata sesuai dengan surat permohonan Pemohon;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk mediator non hakim bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan Agama Probolinggo bernama Imam Suliyono, S.Sos., MM. Berdasarkan laporan dari mediator tanggal 26 Februari 2025 mediasi telah dilaksanakan dengan dihadiri para pihak. Hasilnya mediasi terkait perceraian tidak berhasil, namun Pemohon dan Termohon terjadi kesepakatan perdamaian sebagian di luar pokok perkara terkait hak asuh anak dan Nafkah Iddah dan Mut'ah, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Para Pihak sepakat menyerahkan hak asuh anak yang bernama Nadia Putri Aflando binti Fido Yuda Pratama, Perempuan, Tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 15 Maret 2022 kepada Pemohon hingga anak dewasa atau sudah menikah;

2. Pemohon memberikan kesempatan kepada Termohon untuk bertemu dengan anak sesuai waktu yang disepakati bersama;
3. a. Pemohon sepakat memberikan nafkah Iddah kepada Termohon sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
b. Pemohon sepakat memberikan Mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
c. Pembayaran nafkah tersebut dilakukan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;
4. Kesepakatan ini berlaku apabila permohonan cerai talak Pemohon dikabulkan oleh hakim;
5. Para Pihak sepakat untuk memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian sebagian ini dalam akta perdamaian;

Bahwa Hakim telah menyusun kesepakatan waktu dan agenda persidangan secara elektronik (*court calender*) dengan agenda pembacaan gugatan, pembuktian, kesimpulan, dan pembacaan putusan secara elektronik sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Bahwa pemeriksaan materi pokok perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan gugatan agar kesepakatan damai sebagian antara Pemohon dengan Termohon menjadi bagian dari posita gugatan dan agar dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan perkara ini;

Bahwa Termohon tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir lagi di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Fido Yuda Pratama Nomor 3574020305980002 Tanggal 19 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor

Pemerintah Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegeben* pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0080/013/IV/2021 Tanggal 30 April 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegeben* pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P2;

Bahwa di samping alat bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Ibu Kandung Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik Pemohon dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak, bernama Nadia Putri Aflando;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Agustus 2021 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon cecok lebih dari 10 (sepuluh) kali;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Juni 2024 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi karena Termohon meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan

keduanya tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

2. **SAKSI 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Kota Probolinggo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Paman Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik Pemohon dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak, bernama Nadia Putri Aflando;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Agustus 2021 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Juni 2024 sampai dengan sekarang karena Termohon meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui perpisahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya merukunkan Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik dan masing-masing sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Kompetensi Absolut dan Relatif

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon menikah secara hukum Islam, lalu Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon, berdasarkan Pasal 49 Huruf (a) dan Penjelasan Angka (37) Pasal 49 Huruf (a) Angka (8) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan Pasal 63 Ayat 1 Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 66 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Probolinggo berwenang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang dan memuat hari, tanggal dan tahun pembuatan, secara materiil memiliki hubungan langsung dengan perkara ini dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan, sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1868 KUHPerdata, dan Pasal 165 HIR, alat bukti tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata terbukti identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Legal Standing

Menimbang, bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum dalam perkara perceraian adalah suami isteri yang terikat oleh perkawinan yang sah menurut agama Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tentang kedudukannya sebagai pihak dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.2. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, secara materiil memiliki hubungan langsung dengan perkara ini dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan. Sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut secara formil dan materiil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 diterbitkan oleh pejabat yang berwenang maka alat bukti tersebut dikualifikasikan sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan Pasal 165 HIR, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan keduanya berkualitas sebagai pihak berperkara (*persona standi in judicio*) hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap secara pribadi di persidangan, kecuali pada persidangan tanggal 05 Maret 2025 dan tanggal 12 Maret 2025 Termohon tidak pernah hadir lagi menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, perkara ini diperiksa dan dapat diputus di luar hadirnya Termohon (kontradiktoir);

Pemeriksaan Identitas

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa identitas pihak berperkara sebagaimana yang ada dalam surat permohonannya Pemohon ternyata telah memenuhi ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 8 Rv;

Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi dengan mediator non hakim bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan Agama Probolinggo bernama Imam Suliyono, S.Sos., MM. Berdasarkan laporan mediator tanggal 26 Februari 2025 mediasi terkait perceraian tidak berhasil, tetapi terdapat kesepakatan perdamaian sebagian yang isi dari kesepakatan mediasi tersebut telah tercantum dalam laporan mediasi, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 130 HIR *jis* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik xxxxxxxxxx Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Penegasan Dalil

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan cerai Pemohon adalah karena antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Agustus 2021 yang disebabkan Termohon sering menuntut nafkah (lahir) di luar kemampuan Pemohon, Termohon mempunyai Pria Idaman Lain (PIL), Pemohon mengetahui dari media sosial (Tiktok) milik Termohon dan PIL tersebut pernah mengirimkan foto bersama Termohon kepada paman

Pemohon, Ketika terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, Termohon sering marah, berkata kasar, dan sering meminta cerai kepada Pemohon, Ketika Pemohon menasehati Termohon, Termohon sering membantah dan selalu mengulangi kesalahan kembali, Ketika Pemohon mengajak Termohon untuk berhubungan suami-isteri, Termohon sering menolak dengan alasan capek, Termohon tidak pernah melayani Pemohon dengan baik seperti tidak menyiapkan makanan untuk Pemohon dan keperluan lainnya dan Pemohon dan Termohon terakhir melakukan hubungan suami isteri pada akhir bulan Mei 2024, yang puncaknya pada Juni 2024 hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya dan tidak pernah kembali lagi ke kediaman bersama, selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan masing-masing sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hukum Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) sebagaimana maksud Pasal 54 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami isteri tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara yang menyatakan siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan dan barang siapa membantah wajib pula membuktikan, maka kepada Pemohon dibebankan pembuktian. Hal mana juga selaras dengan kutipan dari Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Kitab Sunan As-Shaghiir Al-Baihaqi Juz 4 Halaman 188 Hadis ke-3386, yang juga dijadikan pendapat Hakim dalam putusan ini;

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ."

Artinya: Dari Ibn Abbas, bahwa Rasulullah SAW mengatakan: Jika seseorang diberi segala yang mereka klaim, manusia akan [secara tidak adil] mengklaim kekayaan dan nyawa orang [lain]. Tetapi, [tanggung jawab] pembuktian ada pada Pemohon, dan pengambilan sumpah ada pada orang yang menyangkal.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 (b), sehingga berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tata cara pembuktiannya Pemohon memiliki kewajiban. **Pertama**, Pemohon harus membuktikan tentang peristiwa adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dengan menggunakan alat bukti berdasarkan ketentuan yang telah diatur secara khusus mengenai alat bukti yang menjadi *lex specialis* perkara perceraian. **Kedua**, Pemohon harus membuktikan juga bahwa rumah tangganya tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, oleh karenanya Pemohon harus menghadirkan keluarga atau orang dekat Pemohon ataupun Termohon guna dimintai keterangan. **Ketiga**, Pemohon harus membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan kecuali telah terbukti terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

Analisis Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Pemohon, maka Hakim memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai bahwa biaya pemeteraian diberlakukan atas suatu dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan dan dilakukan menurut tatacara yang telah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata kekuatan pembuktian suatu bukti turunan terletak di akta yang asli. Jika yang asli ada, maka turunan dan kutipannya hanya dapat dipercaya sepanjang sesuai dengan aslinya yang selalu dapat dituntut untuk diperlihatkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi dari orang dekat Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pokok keterangannya sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan Pemohon, maka Hakim memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 295 HIR bahwa suatu kesaksian harus berdasarkan apa yang dilihat, dengar, dan alami secara langsung disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dari Pemohon, maka Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama dari Pemohon yang bernama SAKSI 1 sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon cecok lebih dari 10 (sepuluh) kali, kejadiannya sejak Agustus 2021 yang lalu. Namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon. Akibatnya sejak Juni 2024 Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak saling mengunjungi maupun jalan bersama lagi;

Menimbang, bahwa saksi kedua dari Pemohon yang bernama SAKSI 2 tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui perpisahan Pemohon dengan Termohon. Namun saksi tidak mengetahui penyebab

pertengkaran Pemohon dan Termohon. Akibatnya sejak Juni 2024 Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak saling mengunjungi maupun jalan bersama lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang bersesuaian tersebut dialami secara langsung disertai alasan mengenai pengetahuan saksi, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 30 April 2021 dihadapan Pejabat PPN KUA KUA Wonoasih Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur dengan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0080/013/IV/2021 tanggal 30 April 2021;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik Pemohon di wilayah Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama Nadia Putri Aflando;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2024 hingga sekarang sudah pisah rumah, Termohon meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi;
5. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, maka Hakim memandang perlu menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan

untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di xxxxxxxxx, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa sejatinya tujuan suatu perkawinan dapat terwujud apabila pasangan suami isteri sama-sama memiliki tekad kuat menjalankan peran kewajibannya menegakkan rumah tangga atas landasan sikap saling mencintai, menyayangi, menghormati, menjaga kehormatan keluarga, dan saling mempedulikan satu sama lain. Jika salah satu pihak abai atau melalaikan kewajibannya terhadap pihak lain, maka perkawinan akan kehilangan tujuan luhurnya, sehingga unsur ketenangan (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan sayang (*rahmah*) yang seharusnya ada dan menjadi pilar pokok dalam rumah tangga tidak lagi dirasakan oleh pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri. Di samping itu, suami isteri dituntut adanya hubungan yang bersifat mutualistik, antara lain saling hormat, saling membantu, saling ketergantungan, dan saling pengertian. Semua itu tidak lain bertujuan agar pasangan suami isteri bisa menjalankan tugas dan kewajibannya secara maksimal. Oleh karena itu, berdasarkan fakta hukum tentang adanya pisah rumah di antara Pemohon dengan Termohon sejak Juni 2024 tanpa alasan yang sah menurut hukum dan tidak saling mempedulikan satu sama lain serta tidak ada kemauan dari kedua belah pihak untuk tinggal bersama dalam satu rumah tangga, maka hal itu sudah sudah merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan dan menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diliputi perselisihan dan pertengkaran, sehingga sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketenteraman dan kedamaian dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 (b) disebutkan bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan

memenuhi prinsip mempersulit perceraian, maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan apabila terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan kecuali terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan ketentuan tersebut yang dihubungkan dengan fakta persidangan, maka Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak Juni 2024 sampai sekarang berjalan kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian, yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Telah terjadi pisah tempat tinggal 6 bulan kecuali telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga oleh Hakim dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. *Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, meskipun tidak terbukti penyebab perselisihan dan pertengkaran, namun Hakim menilai telah terjadi disharmoni dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga penderitaan batin yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri, sehingga meskipun tidak terjadi kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi jika secara nyata terjadi dan berlangsung penderitaan batin atau kekerasan psikis terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi *broken marriage*, sehingga unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. *Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;*

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah rumah 7 (tujuh)

bulan lamanya dan selama pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa Hakim menilai tindakan Pemohon yang sudah tidak saling mempedulikan Termohon adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. *Telah berpisah tempat tinggal minimal 6 bulan kecuali telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terbukti Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Juni 2024 sampai sekarang berjalan kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya. Oleh karena itu, ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 (b) yang menyatakan bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersulit perceraian, maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan apabila terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan kecuali terjadi kekerasan dalam rumah tangga, dinyatakan telah terpenuhi;

4. *Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;*

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya untuk mendamaikan para pihak di depan persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Upaya damai dari keluarga juga telah diupayakan, namun semua upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan

dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon dan Termohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudarat lahir dan batin. Karena itu, menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan. Hal ini sesuai dengan *Qaidah Fiqhiyah* yang termaktub dalam Kitab *Al-Asybah Wannadzair* yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim yaitu:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Mencegah atau menghindarkan dari kemudloratan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai serta tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain dan yang terjadi hanya sikap merasa tertekan serta permusuhan dan saling membenci, maka keinginan kuat Pemohon untuk bercerai dengan Termohon diperbolehkan, hal mana sesuai dengan maksud firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227:

وان عزموا الطلاق ان الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa secara sosiologis tatanan kehidupan masyarakat sangatlah ditentukan dari kualitas kehidupan rumah tangga dalam satu keluarga, jika rumah tangga dalam satu keluarga tersebut baik maka tatanan kehidupan masyarakat akan menjadi baik, teratur dan beradab, namun sebaliknya jika rumah tangga dalam satu keluarga tidak baik, di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon, maka akan menciptakan tatanan masyarakat yang tidak baik, tidak teratur dan tidak beradab. Maka dari itu, mempersatukan keduanya dalam satu rumah tangga

sangat mustahil karena justru akan menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan dan merusak tatanan keadaban sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Hakim menilai bahwa unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di xxxxxxxxx telah terpenuhi. Hal ini juga sejalan dengan rumusan kamar agama yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama, Poin C.1 Tentang Hukum Perkawinan, mengenai upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Oleh karenanya, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah cukup alasan, yakni antara suami isteri sudah tidak dapat hidup rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, petitum permohonan Pemohon angka (1) dan (2) dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang ikrar talak Pengadilan Agama Probolinggo patut dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing suami isteri

Menimbang bahwa talak satu *raj'i* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu *raj'i* adalah antara suami

dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

Tentang Kesepakatan Damai Sebagian

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mencapai perundingan dalam mediasi yang tidak terbatas pada posita dan petitum permohonan. Hal mana para pihak sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini dalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi dengan dibantu mediator, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak asuh anak bernama Nadia Putri Aflando binti Fido Yuda Pratama, Perempuan, Tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 15 Maret 2022 berada dalam pengasuhan/hadlanah Pemohon, namun Pemohon memberikan kesempatan kepada Termohon untuk bertemu dengan anak sesuai waktu yang disepakati bersama dan nafkah *Iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dibayarkan sebelum Termohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Probolinggo. Pemohon mengubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari gugatan Pemohon, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Pemohon dan Termohon mohon kepada Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari gugatannya sehingga perubahan gugatan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "*Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, Pemohon mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.*"

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan, sebagaimana juga selaras dengan kutipan dari Hadis yang diriwayatkan oleh At-Thabrani dalam Kitab Al-Mu'jam Al-Kabir Juz 17 Halaman 22 Hadis ke-30 dari Amru bin 'Auf, yang juga dijadikan pendapat Hakim dalam putusan ini;

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، وَأَحَلَّ حَرَامًا، وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ النَّاسِ، إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا

Artinya: "Orang Islam itu terikat pada syaratnya (perjanjian) kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal; begitu pula perdamaian adalah boleh dilakukan antar sesama manusia, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

Menimbang, bahwa para pihak sepakat terkait hak asuh anak bernama Dzaky Almair Putra Hidayat bin Wahyu Hidayat, Laki-laki, Tempat lahir dan tanggal lahir Probolinggo, 21 Februari 2015 berada dalam pengasuhan/hadlanah Pemohon, namun Pemohon memberikan kesempatan kepada Termohon untuk bertemu dengan anak sesuai waktu yang disepakati bersama. Kesepakatan tersebut sesuai Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menentukan bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau berumur 12 tahun adalah ibunya. Hal mana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata terbukti bahwa anak yang dinyatakan dalam kesepakatan perdamaian belum berumur 12 tahun dan Pemohon bukanlah seorang pemabuk, penjudi, dan tidak melakukan perbuatan tercela yang merusak mental anak, dengannya kesepakatan hak asuh anak tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Islam dan negara melarang keras memutus tali hubungan antara orang tua terhadap anak kandungnya tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum syara' dan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 14 ayat (2) huruf (a), (b) dan (c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Betapapun Pemohon dalam kesepakatan ditetapkan sebagai pemegang hak *hadlanah* hingga anak tersebut dewasa/mandiri, namun demi kemaslahatan anak, tidak dibenarkan Pemohon menghalang-halangi Termohon untuk mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah terhadap anaknya. Berdasarkan Petunjuk angka (4) Rumusan Hukum Kamar Agama pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pemegang hak *hadlanah* (Pemohon) wajib memberi akses kepada Termohon untuk mengasuh anaknya sesuai waktu yang disepakati bersama. Namun akses untuk mengasuh anak sesuai waktu yang disepakati bersama tersebut tidak boleh mengganggu waktu pendidikan anak. Apabila Pemohon melakukan perbuatan menghalangi akses Termohon untuk mencurahkan kasih sayang kepada anaknya, maka dapat dijadikan alasan hukum bagi Termohon untuk mengajukan pencabutan hak asuh anak ke pengadilan agama. Karena itu, kesepakatan agar Pemohon tidak menghalangi Termohon mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya dengan memberikan akses kepada Termohon, tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa para pihak sepakat mengenai nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dibayarkan sebelum Termohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Probolinggo. Kesepakatan tersebut mengambil nilai-nilai filosofis perlindungan hukum perempuan pasca perceraian yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 angka 1 huruf b, dan dalam posita dan petitum surat permohonan Pemohon memohon kepada Hakim untuk

menjatuhkan putusan agar Panitera menahan akta cerai atas nama Termohon sebelum menunaikan kewajibannya sejak putusan ini dijatuhkan, maka dengan memperhatikan aturan perundang-undangan diatas dan nilai-nilai teori keadilan moral menurut Plato, yang diambil alih Hakim sebagai pendapat hukum, maka Hakim menghukum Termohon untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* wajib dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon sesaat sebelum Termohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Probolinggo;

Menimbang, dengan dihukumnya Termohon oleh Hakim bahwa untuk kepastian hukum terhadap pemenuhan pembebanan nafkah *iddah* dan *mut'ah*, maka Hakim perlu menetapkan pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* wajib dilakukan oleh Termohon sebelum mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Probolinggo. Mekanisme ini harus dipahami bahwa suami wajib menyiapkan terlebih dahulu biaya nafkah dimaksud sebelum mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Probolinggo, dan apabila Termohon belum melaksanakan kewajiban nafkah tersebut, maka Panitera Pengadilan Agama Probolinggo wajib menahan akta cerai Termohon sampai dengan Termohon memenuhi kewajibannya;

Menimbang, bahwa segala hal ihwal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Probolinggo;
3. Menetapkan anak bernama Nadia Putri Aflando binti Fido Yuda Pratama, Perempuan, Tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 15 Maret 2022, berada di bawah hadhanah (pengasuhan) Pemohon;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan akses kepada Termohon dan keluarganya bertemu sesuai waktu yang disepakati bersama untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut sebagaimana diktum angka 3 (tiga);
5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - 5.1 Nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dibayarkan sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Probolinggo;
 - 5.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dibayarkan sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Probolinggo;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan Hakim pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1446 *Hijriyah*, oleh Dr. H. Achmad Fausi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 202/KMA/HK.05/10/2022 tentang Pemberian Izin Bersidang dengan hakim Tunggal, putusan tersebut disampaikan kepada Pemohon pada hari itu juga melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Humam Fairuzy Fahmi, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik diluar hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Humam Fairuzy Fahmi, S.H., M.H

Dr. H. Achmad Fausi, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	150.000,00
3. Penggandaan	:	Rp.	50.000,00
4. Panggilan	:	Rp.	56.000,00
5. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
6. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00
7. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
8. Meterai	:	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 426.000,00

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)